

Leitfaden für das Erstellen eines Assignments und Schreiben von Klausuren für das Modul Recht im Studiengang Wirtschaftsinformatik, Software Engineering an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Standort Mannheim

1. Aufbau und Darstellung

1.1. Deckblatt

1.1.1. Jedes Assignment muss über ein Deckblatt verfügen. Das Deckblatt hat zu enthalten:

- genaue Bezeichnung der Veranstaltung;
- ausgeschriebenen Vor- und Zunamen;
- Matrikelnummer;
- Fakultät und die Fachsemesterzahl im Semester der Abgabe;
- Name des Dozenten,
- vollständige Semesteranschrift (inkl. Email-Adresse).

1.1.2. Eine Klausur hat

- genaue Bezeichnung der Veranstaltung,
- die Matrikelnummer,

zu enthalten.

1.2. Zeilenabstand und Seitenrand

1.2.1. Für das Assignment dürfen Seiten nur einseitig beschrieben werden. Die vorgegebenen Formalien zu Zeilenabstand, Schriftart, Schriftgröße, Skalierung etc. sind einzuhalten.

Die Seiten sind zu nummerieren.

Der jeweils vorgegebenen Formalien sind verbindlich; von ihnen darf nicht abgewichen werden. Es droht sonst Punktabzug.

1.2.2. In der Klausur gibt es idR keine vorgegebenen Formalien zu Zeilenabstand, Schriftart, Schriftgröße, Skalierung etc..

Einzige Formalie ist, dass in einer Klausur ca. 1/3 der Seitenbreite rechts für Korrekturen freizuhalten ist !

Denken Sie jedoch daran, dass es die Lesbarkeit erhöht, wenn Sie Absätze einfügen.

1.3. Allgemeine Hinweise zur Bearbeitung eines Assignment im Modul Recht

1.3.1. Lesen Sie die Aufgabe und die Anforderungen IHRES Themas.

Hier kann mal die Darstellung der Rechtsprechung verlangt werden oder allgemein die

Darstellung der Voraussetzung und der Systematik eines bestimmten. Themas.

1.3.2. Sie sollen sich mit dem gegebenen Thema wissenschaftlich auseinandersetzen.

Dazu gehört – Sie sind jetzt an einer Hochschule – dass Sie nicht nur „googlen“ sondern auch Lehrbücher, Kommentare oder Fachartikel auswerten.

Gerade im Recht gibt es auch mal eine Meinungsauseinandersetzung und damit unterschiedliche Ansichten, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Eine gute oder sehr gute Arbeit zeigt den Meinungsstreit auf und setzt sich kurz mit ihren Argumenten auseinander.

Arbeiten, deren Quellen NUR aus Internetseiten bestehen, genügen den Anforderungen auch unter Berücksichtigung als Nebenfach ABSOLUT nicht!

Es besteht zudem die Gefahr, dass Sie hier die Schwerpunktsetzung grob verfehlen.

1.4. Literaturverzeichnis

Der Sachdarstellung im Assignment ist ein Literaturverzeichnis voranzustellen. Es sind alle Bücher oder Beiträge, aus denen in der Arbeit zitiert wird oder auf die in der Arbeit verwiesen wird, in das Literaturverzeichnis aufzunehmen; auch Urteilsanmerkungen gehören mit dem Namen des Verfassers in das Literaturverzeichnis.

Nicht angeführt werden Gesetzesmaterialien und Gerichtsentscheidungen; ebenso wenig sind Zeitschriften, Bände und Sammelwerke, die einen verwendeten Beitrag enthalten, *als solche* eigenständig aufzuführen. Verwendete Literaturbeiträge sind vielmehr unter dem Namen ihres Verfassers anzugeben.

Die Literatur ist alphabetisch nach Verfassernachnamen zu ordnen. Der Vorname des Verfassers ist auszuschreiben. Hinter dem Namen hat der Titel des Buches oder des Aufsatzes zu stehen; bei mehrbändigen Werken ist der Band anzugeben, auf den verwiesen worden ist. Schließlich sind die Auflage (bei mehreren Auflagen) und das Erscheinungsjahr zu nennen.

1.4.1. Lehrbücher und Monographien sind beispielsweise wie folgt aufzuführen:

Looschelders, Dirk, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 20., neu bearbeitete Auflage, 2022.

1.4.2. Bei Aufsätzen in Zeitschriften ist nach dem Verfassernamen und dem Titel der Name der Zeitschrift anzugeben, dann ggf. deren Band und das Erscheinungsjahr, schließlich die Seitenzahl des Aufsatzes anzugeben; z.B.:

Oberthür, Natalie, Das Beziehungsgeflecht im Arbeitsverhältnis, Neue Juristische Wochenschrift 2022, 3115

1.4.3. Bei einem Kommentar ist der vollständige Name des Werkes, die Auflage und das Erscheinungsjahr etwa wie folgt anzugeben:

Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen, 81. Auflage 2021

1.4.4. Bei Aufsätzen bzw. Beiträgen in Festschriften und anderen Sammelwerken ist nach dem Verfassernamen und dem Titel des Aufsatzes der Titel der Festschrift oder des Sammelwerks zu nennen, außerdem der oder die Herausgeber, das Erscheinungsjahr, sodann die Seitenzahl des Aufsatzes; z.B.:

Herzog, Roman, Der überforderte Staat, in: Badura/Scholz (Hrsg.), Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag, 1993, S. 15 ff.

1.5. Gliederung

Nach dem Literaturverzeichnis muss vor dem eigentlichen Haupttext noch eine Gliederung angegeben werden. Diese muss auch die Seitenzahlen enthalten. Aus der Gliederung muss der Aufbau der Arbeit erkennbar sein. Die Gliederungspunkte müssen mit denen im Text übereinstimmen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu gliedern. Wichtig ist, dass bei Eröffnung einer Gliederungsebene mindestens zwei Gliederungspunkte auf dieser Ebene abgehandelt werden („Wer a) sagt, muss auch b) sagen.“).

Beispiel für eine Gliederung:

A.

I.

1.

2.

3.

2.

B.

I.

usw.

oder

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

3.

usw.

Es sollten nicht mehr als 5 Gliederungsebenen verwendet werden.

1.5. Text und Fußnoten

Die Benutzung fremder Gedanken ist in wissenschaftlichen Arbeiten kenntlich zu machen. Dies ist zulässig und in gewissem Umfang sogar erforderlich. Durch ein Zitat in der Fußnote (nicht Endnote!) ist die Herkunft des oder der fremden Gedanken so genau anzugeben, dass sie ohne Mühe nachgeprüft werden kann. Wörtliche Zitate sind nur zulässig, wenn es im konkreten Fall gerade auf den genauen Wortlaut ankommt. Zitate sind dann überflüssig, wenn der Gesetzestext genügt oder die geäußerte Rechtsansicht selbstverständlich, unbestritten bzw. allgemeingültig ist.

Fußnoten sind zu nummerieren und die dazugehörigen Zahlen im Text hochzustellen. Dabei empfiehlt sich eine durchlaufende Nummerierung der Fußnoten. Die Fußnote endet mit einem Punkt.

Die in der Fußnote angegebene Fundstelle muss zu der Aussage im Text passen (z.B. wenn auf Gesetzgebungsmaterialien Bezug genommen wird, müssen auch diese – und nicht etwa andere Quellen – zitiert werden; wenn auf eine Gerichtsentscheidung Bezug genommen wird, ist die Entscheidung und nicht etwa ein Lehrbuch zu zitieren).

Subsumtionsschlüsse können und dürfen nicht durch Fußnoten belegt werden!

1.5.1. Ein Zitat aus einem Lehrbuch oder Monographie ist entsprechend der Angabe im Literaturverzeichnis in der Fußnote abgekürzt beispielsweise wie folgt anzugeben:

Looschelders, Schuldrecht AT, § 12 Rn 12.

1.5.2. Bei Zitierung eines im Literaturverzeichnis aufgeführten Aufsatzes aus einer Zeitschrift ist, entsprechend der Angabe im Literaturverzeichnis in der Fußnote abgekürzt beispielsweise wie folgt die Quelle unter Nennung in Klammern der Seite der herangezogenen Stelle anzugeben:

Oberthür, Das Beziehungsgeflecht im Arbeitsverhältnis, NJW 2022, 3115 (3118).

Bei Aufsätzen bzw. Beiträgen in Festschriften und anderen Sammelwerken ist in der Fußnote das Zitat wie folgt anzugeben:

Herzog, Der überforderte Staat, in: Badura/Scholz (Hrsg.), FS Lerche, S. 15 (18).

1.5.3. Bei einem Zitat von Kommentaren müssen die Nummer der Anmerkung oder die Randnummer der Kommentierung eines bestimmten Paragraphen oder Artikels angegeben werden. Bei mehreren Autoren eines Kommentars muss der zitierte Autor genannt werden; z.B.:

Grüneberg/Sprau, BGB, § 122 Rn. 14.

Verweisungen auf vorangegangene Ausführungen sind in vernünftigem Rahmen zulässig. Verweisungen auf nachfolgende Darstellungen deuten in aller Regel auf einen ungeschickten Aufbau hin und sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

1.5.4. Entscheidungen, die in amtlichen Sammlungen veröffentlicht sind, sollten nach diesen zitiert werden. Band, Anfangsseite der Entscheidung und in Klammern die Seite der herangezogenen Stelle sind anzugeben; z.B.:

BGHZ 176, 30 (37).

Urteile sind wie folgt zu zitieren

BGH, Urteil vom 24.03.2022, Az. XI 254/20, Rn 14

Das „Rn“ steht für Randnummer. Die Urteile sind mit Randnummern fortlaufend nummeriert. Dies hilft bei einem langen Urteil einen bestimmten Passus besser zu finden. Nutzen Sie es daher.

Amtliche Sammlungen oder das Urteil selbst werden im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt.

1.5.5. Zitate von Websites sind zulässig. Es muss ersichtlich sein, wann der Inhalt in dieser Form abgerufen wurde; z.B.

<http://www.....> (Stand: 18.11.2022).

Bei Seiten, die sich möglicherweise im Laufe der Zeit ändern, sollten die Seiten ausgedruckt werden. Im Zweifelsfall muss der Autor belegen können, woher er den Gedanken hat. Ein Zitat aus dem Internet (bspw. eines Gesetzestextes) vermag keinesfalls das Zitat aus einer amtlichen Sammlung (z.B. BGBl.) oder einer amtlichen Entscheidungssammlung zu substituieren. In das Literaturverzeichnis sollten Internetzitate im Regelfall nicht aufgenommen werden.

1.6. Rein zur Klarstellung: In der Klausur entfallen Gliederung, Literaturverzeichnis, Fußnoten und Zitate!

2. Inhaltliches

Sinn und Zweck einer wissenschaftlichen Abhandlung in Gestalt eines Assignments ist es, sich mit der gestellten Frage bzw. Thema auseinanderzusetzen und dieses für einen Interessierten .

- ➔ Beachten Sie deswegen immer die Fragestellung: Wird nur die Darstellung der Systematik verlangt, stellen Sie diese auch nur dar.
- ➔ Wird eine Darstellung der Rechtsprechung verlangt, stellen Sie diese dar.

2.1. Erste wissenschaftliche Tätigkeit ist es, sich den Umfang der Frage klar zu werden. Dann erfolgt ein Blick ins Gesetz und das Finden einer zur Aufgabestellung passenden Norm, Normenkette oder Normen.

In der Klausur gilt das gleiche. Lesen Sie die Frage und überlegen Sie aus welcher Norm, Normenkette oder Normen sich der Anspruch ergeben könnte.

2.2. Sodann dann beginnt für das Assignment die Literatur- und Quellensuche. Hier gehört auch dazu, verschiedene Quellen zu finden.

Wissenschaftliches Material kann oft mit Hilfe des „Schneeballsystems“ gefunden werden. Man erschließt sich das relevante Problem mit Hilfe eines Standardkommentars und forscht bei den dort zitierten Fundstellen weiter.

Kürzere einbändige Kommentare bieten oft einen guten Einstieg.

Auch digitale Datenbanken, wie sie über die Homepage der Universitätsbibliothek abgerufen werden können, bieten Hilfe bei der Entscheidungs- und Literaturrecherche.

Auch der „elektronische Bibliothekskatalog“ – also das Suchsystem für den Bestand der Universität – kann bei der Recherche wertvolle Hilfe leisten.

- 2.3. Wenn die entsprechenden Normen gefunden und erste Literatur gesichtet haben, arbeiten Sie die Normen und ihre Tatbestandsmerkmale ab. Definitionen finden Sie im Lehrbuch oder Kommentar.

Je nach Tiefe Ihrer Bemühungen werden Sie – auch abhängig von der Fragestellung - auf unterschiedlich Sichtweisen in der Literatur und Rechtsprechung zu einzelnen Fragen stoßen.

➔ Stoßen Sie hier auf vertretene bzw. vertretbare Sichtweisen stellen Sie diese kurz gegenüber.

Nur in der Klausur:

➔ Wenn diese zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, sind sie überhaupt relevant und eine Entscheidung zu treffen, welcher Ansicht Sie folgen wollen.

- 2.4. Neben dem Auffinden und gegenüberstellen der Quellen und Ansichten ist es wesentlicher Teil der Leistung die Aufgabenstellung in den vorgegebenen Formalien zu erfüllen.

Dies ist wesentlicher Teil der Prüfungsleistung, da idR mit den Quellen so viel Material anfällt, dass Sie gezwungen sein werden, hier zu kürzen, um die Formalien einzuhalten und Ihre Arbeit anhand der einzelnen Quellen darzustellen.

- 2.5. Bitte beachten Sie in der Klausur den sog. Gutachtenstil.

Eine Prüfung anhand des Gutachtenstils finden Sie auf den Folien „Rechtsanwendung / Arbeitstechniken“ und „Technik der Fallbearbeitung“

Beim Gutachtenstil wird eine Frage wird aufgeworfen und geprüft; das Ergebnis steht am Ende.

Die abstrakte Frage lautet idR: „Wer will was von wem und woraus?“

Schema:

- Fallfrage / Obersatz
- Voraussetzung(en) / Definition(en)
- Subsumtion (Anwendung auf den konkreten Sachverhalt)
- Ergebnis

Verwendete Begriffe:

- demnach, also, folglich, daher, somit

Und zum Schluss:

Es gibt zwei Arten von Menschen.

1.) Die, die aus unvollständigen Daten extrapolieren können.